Fullgild rafræn undirskrift
ERLA FRIÐBJÖRNSDÓTTIR
Kennitala: 140687-3409
2025-12-09 17:35:28 GMT
Ástæða: Undirskrift

Forsætisráðuneytið
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg
101 Reykjavík

Akureyri, 9. desember 2025

Efni: Umsögn um drög að atvinnustefnu Íslands – vaxtarplan til 2035.

Vísað er í drög forsætisráðuneytisins að atvinnustefnu Íslands, mál nr. S-226/2025, sem birt voru í samráðsgátt stjórnvalda þann 14. nóvember sl.

Norðurorka rekur hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og rafveitu á starfssvæði sínu og ber þannig ábyrgð á mikilvægum almannahagsmunum meirihluta íbúa á Norðausturlandi. Í stefnunni er í allmörgum tilvikum vísað til þeirra innviða sem felast í orku- og veitukerfum landsins. Þverlæg viðfangsefni stefnunnar eru þrjú, þ.e. uppbygging um land allt, aukið áfallaþol og samdráttur í losun. Allt eru þetta umfangsmikil viðfangsefni sem orku- og veituinnviðir hafa mikil áhrif á eða eru jafnvel grundvöllur fyrir. Afurðir traustra orku- og veituinnviða, þ.e. kalt vatn, heitt vatn, rafmagn og fráveita, eru auðvitað grundvallarforsendur fyrir þeim lífskjörum og þeirri stöðu atvinnulífsins sem við búum við nú á tímum. Því liggur beint við að aukið áfallaþol og vernd þessara innviða er nauðsynleg til að uppbygging geti haldið áfram á sem hagkvæmastan og sjálfbærastan hátt um allt land samhliða þeim áskorunum sem fyrir hendi eru.

Þörf á skýrari réttarvernd orku- og veituinnviða

Þeim áskorunum og ógnum sem uppi eru gagnvart orku- og veituinnviðum á Íslandi hefur farið fjölgandi á undanförnum árum. Dæmi um framangreint er í fyrsta lagi almennt aukið álag á innviðina, t.d. vegna fólksfjölgunar og aukinnar notkunar á hvern íbúa, en einnig er hér um að ræða netöryggisógnir, náttúruvá, upplýsingaóreiðu, hernaðarógnir, fjölþáttaógnir, aðrar öryggisógnir og síðast en ekki síst óvissu um framboð auðlinda, s.s. jarðhita, miðað við eftirspurn. Allt leiðir þetta af sér áskoranir við að viðhalda fullnægjandi orkuöryggi í landinu til framtíðar.

Vegna mikilvægis orku- og veituinnviða og þeirra auknu áskorana og ógna sem blasa við leggja stjórnvöld nú nokkuð aukna áherslu á viðkomandi innviði á ýmsum sviðum og er það vel. Auk atvinnustefnunnar sem hér er til umsagnar má nefna þrjú mál sem liggja fyrir á Alþingi þar sem orku- og veituinnviðum er gefið mikið vægi, þ.e. frumvarp dómsmálaráðherra til laga um almannavarnir, þar sem orku- og veitufyrirtæki verða skilgreind sem ómissandi innviðir og þeim fengið skýrara hlutverk,

þingsályktunartillögu um stefnu í varnar- og öryggismálum þar sem markmiðið er m.a. vernd og aukið áfallaþol mikilvægra innviða og auðlinda gegn hernaðarlegri ógn, og frumvarp umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um breytingu á ýmsum lögum vegna einföldunar og samræmingar leyfisferla á sviði umhverfis- og orkumála til aukinnar skilvirkni í stjórnsýslunni þegar kemur að slíkum málum, en einföldun regluverks er einmitt meðal stefnuáherslna í umræddum drögum að atvinnustefnu Íslands.

Ljóst er að öryggi, vernd og áfallaþol orku- og veituinnviða er háð því að viðkomandi innviðir búi við trausta og skýra lagaumgjörð. Að mati Norðurorku er ekki nóg að einfalda regluverkið heldur skortir nokkuð á ákveðin laga- og reglugerðarákvæði sem tryggja frekar vernd þessara innviða og þeirra mannvirkja, búnaðar, lagna o.fl. sem er órjúfanlegur hluti þeirra. Samhliða aukinni áherslu og meðvitund á mikilvægi orku- og veituinnviða þyrfti því að skoða sérstaklega lögfestingu sérstakra lagaákvæða sem mæla fyrir um m.a. réttarvernd, forgang og helgun orku- og veituinnviða, í viðeigandi lagabálka, t.a.m. lög um vatnsveitur sveitarfélaga, raforkulög, orkulög, lög um uppbyggingu og rekstur fráveitna, skipulagslög, o.fl. Í þessu samhengi er mikilvægt að grænar orkuframkvæmdir, flutningur og dreifing verði skilgreind í lögum sem í þágu brýnna almannahagsmuna.

Skýrari lagaumgjörð er ekki einungis mikilvæg í ljósi þeirra áskorana sem fjallað er um hér að framan heldur einnig vegna annarra lagareglna sem valda óskilvirkni og flækjum þegar kemur að uppbyggingu veituinnviða. Er hvað þetta varðar tekið sérstaklega undir athugasemdir í umsögn Veitna um drög að atvinnustefnunni þar sem m.a. er bent á að tryggja þurfi að veituinnviðir séu teknir inn í uppbyggingar- og skipulagsáætlanir sveitarfélaga og skylt verði að afla umsagna veitufyrirtækja við aðal- og deiliskipulagsgerð.

Fjármögnun veitna

Að mati Norðurorku er nauðsynlegt að bæta og skýra lagaumgjörðina að því er varðar tekjuöflun veitna og fjármögnun framkvæmda á þeirra vegum, sér í lagi vatns- og fráveitna, þar sem skortir á skýrar reglur um það hvernig meta skuli fjármagnskostnað. Gæta þarf að því að regluverkið vinni ekki gegn því að orku- og veitufyrirtækjum sé mögulegt að fjármagna starfsemi sína með þeim hætti að fullnægjandi sé og virki þannig letjandi til frekari uppbyggingar. Miklu máli skiptir að hægt sé að gera langtímaáætlanir og einnig að tekið sé tillit til sameiginlegs kostnaðar sem fylgir slíkum rekstri, s.s. kostnaður vegna aukinna krafna á sviði net- og upplýsingaöryggis og aukinna verkefna í þágu almannavarna. Í þessu sambandi tekur Norðurorka undir athugasemdir í umsögn Veitna um drög að atvinnustefnunni þar sem minnt er á fráveitutilskipun Evrópusambandsins. Á grundvelli hennar verður sveitarfélögum gert að ráðast í umfangsmiklar fjárfestingar á næstu árum og því nauðsynlegt að skýra lagarammann um fjármögnun í rekstri fráveitna.

Til viðbótar við framangreint tekur Norðurorka undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögnum Orkuveitu Reykjavíkur, Veitna og Samorku, m.a. um hagræðingu þess að mál vatnsveitna verði færð frá innviðaráðuneytinu yfir til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins, sem fer með mál hinna veitnanna og umhverfis- og orkumál almennt.

Á grundvelli samþykktrar atvinnustefnu verður gerð aðgerðaáætlun til fjögurra ára, sem samþykkt verður af ríkisstjórn og viðkomandi ráðuneyti eiga að fylgja eftir. Bendir Norðurorka á mikilvægi þess að sérfræðingar orku- og veitufyrirtækja landsins eigi nána aðkomu að gerð umræddrar aðgerðaáætlunar. Einnig er það von Norðurorku að vinna við endurskoðun regluverks hvað varðar veituinnviði sérstaklega verði hafin sem fyrst í framhaldinu, á vegum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins.

Norðurorka lýsir yfir vilja til samvinnu og samráðs um framangreind málefni og þakkar fyrir tækifæri til að veita umsögn um málið.

Virðingarfyllst,
f.h. Norðurorku hf.

Erla Friðbjörnsdóttir
lögfræðingur